



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Disposición

Número:

Referencia: Conc. 2056 - Disposición Prosum SCE

VISTO

El expediente EX-2025-98243485-APN-DR#CNDC, caratulado "VISTA ENERGY S.A.B. DE C.V. Y AR ENERGY RESOURCES S.A. S/NOTIFICACIÓN ART.9 DE LA LEY 27.442 (CONC 2056)"

El Informe Técnico de la Dirección Nacional de Concentraciones Económicas emitido en la fecha 11 de marzo de 2026.

Y CONSIDERANDO QUE:

Determinadas operaciones de concentración económica se ven alcanzadas por la obligación de notificación prevista en el artículo 9° de la Ley 27.442 (LDC) ante la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC), organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 7° a 18, 31 y 32 de dicha ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 10 de la LDC, se establece un PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM) para las concentraciones económicas que, a criterio de la ANC, presentan menor probabilidad de estar alcanzadas por la prohibición del artículo 8° de la precitada ley.

Dicho procedimiento fue reglamentado, entre otras normas, mediante la Resolución 905/2023 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO y la Disposición 156/2024 de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC).

El expediente citado en el VISTO fue iniciado el 4 de septiembre de 2025 cuando la ex CNDC recibió la notificación de una concentración económica que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre PETROLERA ACONCAGUA ENERGÍA S.A. ("PAESA") y ACONCAGUA ENERGÍA SERVICIOS S.A. ("AENSSA") por parte de TANGO ENERGY S.A.U. ("TANGO") una empresa controlada conjuntamente por AR ENERGY RESOURCES S.A. ("TRAFIGURA") y VISTA ENERGY S.A.B. DE C.V. ("VISTA"), mediante un acuerdo de inversión celebrado el 18 de julio de 2025 y dos acuerdos de accionistas, junto a sus respectivas adendas celebradas el 28 de agosto de 2025, fecha en que se perfeccionó la operación notificada.

La operación presenta relaciones horizontales en el mercado de exploración y explotación de petróleo y gas, donde las participaciones de las empresas post operación no superan el 19% y 2% en petróleo, respectivamente, y 2,2% y 0,6% en

gas, respectivamente. A su vez, se observa un efecto vertical dado que ambos grupos compradores se encuentran activos en otras etapas del sector de hidrocarburos, pero son preexistentes y las variaciones en las participaciones de mercado en ningún caso superan el 1,4%, por lo que esta SCE descarta realizar un mayor análisis al respecto o tenerlos en consideración a los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del ANEXO I de la Disposición CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025).

El instrumento de la operación contiene una cláusula de no captación, sin embargo, no hay objeciones que formular a la esa restricción accesoria tal como ha sido acordada.

La operación notificada encuadra en el artículo 3º, inc. c) del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025) y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4º de la misma disposición, por lo que califica para el Procedimiento Sumario (PROSUM).

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE), emitió un Informe Técnico el 11 de marzo de 2026, en el cual recomendó a esta SCE que, en uso de las facultades previstas en el artículo 31, inc. b), de la LDC autorice la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre PAESA y AENSSA por parte de TANGO una empresa controlada conjuntamente por TRAFIGURA y VISTA, en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Esta SCE comparte los fundamentos y conclusiones contenidos en el Informe Técnico de la DNCE y, a fin de evitar repeticiones innecesarias, adopta expresamente dichos fundamentos como parte integrante de la motivación de la presente disposición, remitiéndose a ese documento para todo aquello que no se reproduce de manera expresa en este acto.

La notificante solicitó la confidencialidad del acuerdo de inversión y su adenda, como así también, de los acuerdos de accionistas sobre PEPASA y AENSSA y sus adendas, justificando que dichos datos son información comercialmente sensible cuya divulgación podría perjudicar a las partes, respecto de los cuales no existe obligación legal de divulgación.

A su vez, la notificante solicitó que se le exima de acompañar la traducción pública del acuerdo de inversión, los acuerdos de accionistas y sus adendas, acompañando una traducción simple de la totalidad de los documentos mencionados.

Esta SCE considera suficiente la información no confidencial presentada y las justificaciones brindadas para solicitar el tratamiento confidencial y la eximición mencionada y considera que debe otorgarse la confidencialidad y la eximición en los términos solicitados. La presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los artículos 31, inc. b) y f), 32, inciso d) y 13 de la Ley 27.442, en el artículo 13 del Decreto 480/2018 y sus modificatorios, y el Decreto 50/2019 y sus modificatorios.

Por ello,

**LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS
DISPONE:**

ARTÍCULO 1º. - Califíquese la operación notificada bajo el PROCEDIMIENTO SUMARIO dispuesto en el artículo 10 de la Ley 27.442.

ARTÍCULO 2º. - Autorícese la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre PETROLERA ACONCAGUA ENERGÍA S.A. y ACONCAGUA ENERGÍA SERVICIOS S.A. por parte de TANGO ENERGY S.A.U., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

ARTÍCULO 3º. - Concédase la confidencialidad solicitada del acuerdo de inversión de fecha 18 de julio de 2025 y su adenda de fecha 28 de agosto de 2025 y de los acuerdos de accionistas sobre PETROLERA ACONCAGUA ENERGÍA S.A. y ACONCAGUA ENERGÍA SERVICIOS S.A. de fecha 18 de julio de 2025 y sus adendas de fecha 28 de agosto de

2025, considerando suficientes los resúmenes no confidenciales de los mismos.

ARTÍCULO 4°. - Concédase la dispensa de acompañar la traducción pública debidamente legalizada del acuerdo de inversión y los acuerdos de accionistas juntos a sus respectivas adendas, considerando suficiente las traducciones simples acompañadas para el análisis económico y legal de la presente operación.

ARTÍCULO 5°. - Considérese como parte integrante de la presente Disposición al Informe Técnico IF-2026-25294207-APN-DNCE#CNDC emitido por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS de esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

ARTÍCULO 6°. - Comuníquese al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

ARTÍCULO 7°. - Notifíquese a las empresas notificantes VISTA ENERGY S.A.B. DE C.V. y AR ENERGY RESOURCES S.A.

ARTÍCULO 8°. - Publíquese la presente Disposición de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA.

ARTÍCULO 9°.- Archívese.



A LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS:

Elevamos para su consideración el presente informe, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2025-98243485-APN-DR#CNDC caratulado *"VISTA ENERGY S.A.B. DE C.V. Y AR ENERGY RESOURCES S.A. S/NOTIFICACIÓN ART.9 DE LA LEY 27.442 (CONC 2056)"*

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre PETROLERA ACONCAGUA ENERGÍA S.A. ("PAESA") y ACONCAGUA ENERGÍA SERVICIOS S.A. ("AENSSA") por parte de TANGO ENERGY S.A.U. ("TANGO"), una empresa controlada conjuntamente por AR ENERGY RESOURCES S.A. ("TRAFIGURA") y VISTA ENERGY S.A.B. DE C.V. ("VISTA").
2. La transacción se instrumentó mediante: (i) un acuerdo de inversión el 18 de julio de 2025, y su adenda de fecha 28 de agosto de 2025, celebrados entre las empresas objeto, sus accionistas fundadores —Javier Agustín BASSO y Diego Sebastián TRABUCCO— y TANGO¹; y (ii) dos acuerdos de accionistas de PAESA y AENSSA, celebrados el 18 de julio de 2025, y sus respectivas adendas celebradas el 28 de agosto de 2025.
3. Como consecuencia de este acuerdo y su adenda del 28 de agosto de 2025, TANGO adquiere el 93% de PAESA y el 93% de AENSSA, mientras que los accionistas fundadores quedan con un porcentaje accionario de 3,5% cada uno de ellos en las empresas objeto (7% restante).
4. TANGO es una sociedad argentina recientemente constituida con el fin de implementar la operación notificada, controlada conjuntamente por TRAFIGURA y VISTA, quienes, como consecuencia de la operación, toman el control conjunto indirecto sobre las empresas objeto.
5. TRAFIGURA es una sociedad anónima registrada bajo las leyes de la República Argentina, dedicada a la actividad financiera y de inversión y con presencia —a través de las distintas empresas del grupo— en el mercado de exploración y explotación de petróleo y gas y su comercialización, como así también la producción y comercialización de lubricantes y combustibles, entre otras actividades.
6. VISTA es una sociedad anónima bursátil de capital variable constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, que actúa como vehículo de inversión en el sector de hidrocarburos, dedicándose principalmente a la exploración, explotación y producción de petróleo y gas en América Latina.

¹ Asimismo, en las mismas fechas se suscribieron acuerdos de accionistas y sus adendas sobre PAESA y AENSSA, donde se establecen los términos de gobierno de las empresas objeto asignándole a TANGO, sin perjuicio de la participación accionaria mayoritaria y controlante, los votos y vetos competitivamente relevantes.

7. PAESA tiene como actividad principal en Argentina la exploración, explotación y desarrollo de áreas hidrocarburíferas, extracción y procesamiento de petróleo crudo y gas natural, comercialización de petróleo y sus derivados.
8. AENSSA provee servicios de petroleros integrados para el desarrollo y operación de yacimientos hidrocarburíferos convencionales y no convencionales.
9. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 28 de agosto de 2025,² y su notificación a la ex Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ex CNDC) se realizó el 4 de septiembre de 2025.³

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

10. El 4 de septiembre de 2025, VISTA y TRAFIGURA notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC).
11. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. c) de la LDC.
12. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES (AR\$ 110.228.000.000)—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el artículo 9º de la Ley 27.442, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.⁴
13. El 16 de septiembre de 2025 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE) consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a la parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la LDC no comenzaría a correr hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado.⁵

² Conforme los documentos agregados mediante copia simple del libro de acciones de PEPASA y AENSSA de donde surge la inscripción de la transferencia de acciones a favor de los Compradores agregado mediante IF-2025-41530513-APN-DR#CNDC en el orden 11.

³ Conforme su presentación agregada mediante IF-2025-41526661-APN-DR#CNDC en el orden 4.

⁴ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley definase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”. El 26 de febrero de 2025, la Secretaría de Industria y Comercio dictó la Resolución 21/2025, que estableció el valor de la unidad móvil en mil ciento dos pesos con veintiocho centavos (AR\$ 1102,28).

⁵ El 17 de noviembre de 2025, mediante Decreto PEN 810/2025, fue constituida la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC) con el nombramiento de su Presidente, de dos vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia, y de los Secretarios Instructores de Conductas Anticompetitivas y de Concentraciones Económicas. Ahora bien, en lo que es pertinente, el Decreto PEN 480/2025 establece en su artículo 6º que “[h]asta tanto la estructura organizativa de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA cuente con plena operatividad, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA continuará actuando... con su estructura actual...”.

- 14. El 3 de febrero de 2026, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0 acompañado.
- 15. El plazo estipulado en el artículo 14 de la LDC comenzó a correr el día hábil posterior a la fecha mencionada.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

- 16. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre PETROLERA ACONCAGUA ENERGÍA S.A. y ACONCAGUA ENERGÍA SERVICIOS S.A., por parte de TANGO, una empresa controlado conjuntamente por VISTA y TRAFIGURA.
- 17. A continuación, se presentan las empresas afectadas y la actividad económica que desarrollan en el país:

Tabla 1 | Actividades de las empresas afectadas
en la República Argentina

Empresa	Actividad
Grupo Comprador - VISTA	
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U.	Exploración y explotación de petróleo y gas.
AIKE NBS S.A.U.	Gerenciamiento de proyectos forestales, agrícolas y ganaderos para la generación de créditos de carbono a ser certificados internamente y/o para evitar emisiones de gases de efecto invernadero.
ALUVIONAL S.A.	Desarrollo de actividades mineras e industriales y provisión de materia prima para la explotación de hidrocarburos.
AFBN S.R.L.	Producción, transporte y comercialización de hidrocarburos.
ALEPH MIDSTREAM S.A.	Transporte y comercialización de hidrocarburos, especializada en la prestación de servicios de recolección, procesamiento y evacuación para la producción de petróleo y gas en la cuenca neuquina.
VISTA ENERGY LACH S.A. (anteriormente denominada PETRONAS E&P ARGENTINA S.A.)	Exploración y explotación de petróleo y gas.

Empresa	Actividad
Grupo Comprador - TRAFIGURA	
TRAFIGURA ARGENTINA S.A.	Comercialización de combustibles a nivel mayorista y minorista, a través de una red de estaciones de servicio bajo la marca "Puma", operadas por terceros (407 estaciones de servicio y 108 agroservicios).
LUBRICANTES AVELLANEDA S.A.U.	Producción y comercialización de lubricantes.
REFINERÍA BAHÍA BLANCA S.A.U.	Opera la Refinería Ricardo Eliçabe, localizada en la ciudad de Bahía Blanca, en la cual se procesa petróleo crudo a partir del cual se elabora gasoil, gasolinas, asfaltos viales, combustibles marítimos y gas licuado. Adicionalmente opera 10 estaciones de servicio con bandera "Puma".
PETROMINING S.A.	Prestación de servicios intra firma de almacenaje de combustibles y despacho en la planta ubicada en la ciudad de Campana. Alquiler de embarcaciones para transporte fluvial de cargas.
TRAFIGURA S.A. (antes denominada INVERSIONES PUERTO CAMPANA S.A.)	Realiza inversiones en valores mobiliarios.
Objeto	
PETROLERA ACONCAGUA ENERGÍA S.A.	Exploración, explotación y desarrollo de áreas hidrocarburíferas; extracción y procesamiento de petróleo crudo y gas natural.
ACONCAGUA ENERGÍA SERVICIOS S.A.	Brinda servicios petroleros para el desarrollo y operación de yacimientos hidrocarburíferos únicamente a PETROLERA ACONCAGUA ENERGÍA

Empresa	Actividad
	S.A, no presta servicios a terceros.

Fuente: DNCE sobre información aportada por las partes en el presente expediente

18. En virtud de las actividades desarrolladas por las partes, la operación produce efectos horizontales en los mercados de exploración y explotación de petróleo y gas natural, ambos considerados de cobertura geográfica nacional.⁶

III.2. Efectos horizontales y verticales en el mercado de hidrocarburos

19. La presente operación genera un fortalecimiento del grupo VISTA y del grupo TRAFIGURA en los mercados de exploración y explotación de petróleo, por un lado, y en el mercado de exploración y producción de gas, por el otro, derivado de la adquisición del objeto de la operación.
20. Si bien los grupos adquirentes, VISTA y TRAFIGURA no acordaron porcentajes de distribución de la producción de petróleo y gas de PAESA, las notificantes aclararon que, desde la fecha de la operación, el Grupo TRAFIGURA posee una opción de compra de la totalidad del crudo producido por PAESA.
21. De este modo, a continuación, se presentan los dos escenarios de máxima: en el primer caso, se asigna el total de la producción de petróleo y gas de PAESA al Grupo VISTA mientras que, en el segundo, el total producido se le atribuye al Grupo TRAFIGURA.
22. A continuación, se presenta la producción de petróleo (m³), en función de sus participaciones en Uniones transitorias de empresas (UTES) y concesiones, y las participaciones del grupo VISTA y el objeto de la operación.

Tabla 2 | Volúmenes de petróleo y participaciones. Período 2022 – 2024

Empresa	2022		2023		2024	
	m ³	%	m ³	%	m ³	%
VISTA	4.425.800	13,1%	5.041.363	13,7%	7.019.874	17,2%
PAESA	143.093	0,4%	482.426	1,3%	506.652	1,2%
% conjunta	4.568.893	13,5%	5.523.789	15,0%	7.526.526	18,5%
Total Nacional	33.812.429	100%	36.868.035	100%	40.778.371	100%

Fuente: Elaboración propia en función de información provista por las partes en base a la SEN.

⁶ La ex CNDC definió estos mercados en el Dictamen 946/2012, parte integrante de la Resolución SCI 82/2012, emitidas en el marco del expediente S01:0100141/2011, caratulado: “EXXONMOBIL INTERNATIONAL HOLDING INC. y BRIDAS CORPORATION S/ NOTIFICACION ARTICULO 8° LEY N° 25.156”. La definición fue reiterada en el Dictamen ex CNDC 38056898/2018, integrante de la Resolución SCI 18/2018, emitidos en el marco del expediente EX-2018-31929643- - APNDGD#MP, caratulado “PAMPA ENERGÍA S.A. Y PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N° 25.156 (CONC. 1346)”.

23. Asimismo, seguidamente se exponen la producción de gas (Mm³) y las participaciones correspondientes.

Tabla 3 | Volúmenes de gas y participaciones. Período 2022 – 2024

Empresa	2022		2023		2024	
	Mm ³	%	Mm ³	%	Mm ³	%
VISTA	778.024	1,6%	756.220	1,6%	836.664	1,6%
PAESA	8.885	0,0%	198.714	0,4%	257.278	0,5%
% conjunta	786.909	1,6%	954.934	2,0%	1.093.942	2,2%
Total Nacional	48.489.510	100%	48.125.399	100%	50.737.796	100%

Fuente: Elaboración propia en función de información provista por las partes en base a la SEN

24. Por otro lado, se presenta la producción de petróleo (m³), en función de sus participaciones en UTEs y concesiones, y las participaciones del grupo TRAFIGURA y el objeto de la operación.

Tabla 4 | Volúmenes de petróleo y participaciones. Período 2022 – 2024

Empresa	2022		2023		2024	
	m ³	%	m ³	%	m ³	%
TRAFIGURA	181.511	0,5%	262.964	0,7%	212.559	0,5%
PAESA	143.093	0,4%	482.426	1,3%	506.652	1,2%
% conjunta	324.604	1,0%	745.390	2,0%	719.211	1,8%
Total Nacional	33.812.429	100%	36.868.035	100%	40.778.371	100%

Fuente: Elaboración propia en función de información provista por las partes en base a la SEN.

25. Igualmente, se exponen la producción de gas (Mm³) y las participaciones correspondientes.

Tabla 5 | Volúmenes de gas y participaciones. Período 2022 – 2024

Empresa	2022		2023		2024	
	Mm ³	%	Mm ³	%	Mm ³	%
TRAFIGURA	25.184	0,1%	38.054	0,1%	39.512	0,1%
PAESA	8.885	0,0%	198.714	0,4%	257.278	0,5%
% conjunta	34.069	0,1%	236.768	0,5%	296.790	0,6%
Total Nacional	48.489.510	100%	48.125.399	100%	50.737.796	100%

Fuente: Elaboración propia en función de información provista por las partes en base a la SEN

26. Tal como surge de los cuadros precedentes, en ambos escenarios, el fortalecimiento de ambos grupos compradores es poco significativo tanto en el mercado de exploración y explotación de petróleo como en el de gas, por lo tanto, los efectos horizontales en ambos casos no resultan preocupantes desde el punto de vista de la competencia.
27. Por último, de la operación también se observan efectos verticales dado que ambos grupos compradores se encuentran activos en otras etapas del sector de hidrocarburos. Sin embargo, ya que los mismos son preexistentes y que las variaciones en las participaciones de mercado en ningún caso superan el 1,4%, esta DNCE considera que no resulta necesario profundizar en el análisis o tenerlos en consideración a los efectos

de lo dispuesto en el inciso e) del ANEXO I de la Disposición CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025).

28. Por todo lo expuesto, cabe concluir que la presente operación no altera negativamente las condiciones de competencia imperantes en los mercados relevantes afectados por la misma. De tal modo, esta DNCE considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.
29. Conforme se observa del análisis efectuado, la operación notificada encuadra en el artículo 3° inc. c), del ANEXO I de la Disposición CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025) y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4° de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).

III.2. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

30. Esta DNCE también advierte en el acuerdo de inversión la cláusula “8.4 *Non – Solicitation*” a través de la cual, los vendedores (los accionistas fundadores) por el plazo de tres (3) años desde la fecha de cierre, no podrán captar empleados que a la fecha de cierre se desempeñen en las empresas objeto o cualquiera de sus afiliadas.
31. En este caso, y según se ha expuesto en la sección precedente, esta DNCE no ha encontrado elementos de preocupación respecto de la operación notificada y, habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, no existen objeciones que formular a la restricción estipulada, tal como ha sido acordada en el marco de la transacción —en las condiciones y términos ya reseñados.

IV CONCLUSIONES

32. Esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS considera que la operación analizada califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM), al encuadrar en el criterio técnico previsto en el artículo 3°, inc. c) del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024, referido a “*Las Concentraciones horizontales, si la participación de mercado conjunta en cada uno de los mercados relevantes afectados por la transacción notificada resulta inferior al VEINTE POR CIENTO (20%)*” y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4° de la misma disposición.
33. Asimismo, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
34. Por ello, se recomienda al SECRETARIO DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS, en uso de la facultad prevista en el artículo 31, inc. b), de la Ley 27.442, autorizar la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre PETROLERA ACONCAGUA ENERGÍA S.A. y ACONCAGUA ENERGÍA SERVICIOS S.A. por parte de TANGO ENERGY S.A.U., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la misma norma.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 2056 - Informe Técnico Prosum DNCE

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.